رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٥٥ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٠٦٦ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ

الموضوعات

تعليم - مدرب - قرارات وظيفية - تحسين مستوى - الامتناع عن اعتماد شهادة الماجستير - عدم امتداد التخصص في البكالوريوس - الاستئناس برأي الخبير.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن اعتماد شهادة الماجستير في تحسين وضعه الوظيفي - الثابت حصول المدعي على شهادة الماجستير في علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، وامتناع المدعى عليها عن اعتمادها في تحسين الوضع الوظيفي للمدعي؛ بحجة أنها ليست امتداداً لتخصص المدعي في البكالوريوس (هندسة الحاسب الآلي) - إفادة وزارة التعليم حال كونها جهة خبرة في هذه الدعوى بأن تخصص المدعي في الماجستير ليس امتداداً لتخصصه في البكالوريوس - صحة القرار محل الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٢هـ، ذكر فيها أن موكله حاصل على بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي عام ١٤٣٣هـ، وقد تم ابتعاثه من قبل وزارة التعليم العالي لدراسة الماجستير في علوم الحاسب في الولايات المتحدة الأمريكية

وحصل على شهادة الماجستير عام ٢٠١٦م، وقام بمعادلة شهادته لدى وزارة التعليم العالي في ١٤٣٧/١١/١١هـ والتي أفادت أن الماجستير في التخصص ذاته -الحاسب الآلي- وبتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨هـ أفادت وزارة التعليم العالي موكله بأن الماجستير في التخصص ذاته، وقد تم تعيين موكله بوظيفة مدرب (أ) لدى المدعى عليها بشهادة البكالوريوس، وبتاريخ ١٤٤١/٣/٧هـ أصدرت المدعى عليها التعميم رقم (٤٤٢١٨/٦) باعتماد المؤهلات العلمية التي تم الحصول عليها قبل التعيين، فتقدم موكله بشهادة الماجستير لاعتمادها، إلا أن المدعى عليها ردت بعدم إجازة الماجستير؛ لكونها ليست امتداداً لتخصص البكالوريوس. وبتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ قدم موكله تظلمه إلى الجهة المختصة إلا أنه لم يتم الرد عليه، وختم الصحيفة بطلب إلغاء قرار المدعى عليها اعتماد مؤهل الماجستير لموكله للاستفادة منه في تحسين وضعه الوظيفي، وأرفق نسخة من التظلم لوزارة الموارد البشرية والذي ذكر أنه بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ، وأرفق نسخة من شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي، ونسخة من شهادة الماجستير في علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المثبت بصدر هذا الحكم، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، فنظرتها على النحو المفصل بمحاضر الضبط، إذ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: أنه قد أوصت لجنة التدريب والابتعاث بعدم إجازة حصول المدعي على درجة الماجستير في تخصص علوم الحاسب وتقنية المعلومات؛ لكون التخصص ليس امتداداً لتخصص البكالوريوس، كما أن اعتماد المؤهلات التي يحصل عليها منسوبو المؤسسة من اختصاص لجنة

التدريب والابتعاث بناءً على لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة، وقد سبق للجنة رفض اعتماد مؤهل الماجستير للمدعي للسبب المذكور آنفاً، وذلك بشأن طلبه لغرض تحسين وضعه الوظيفي؛ إذ إن مؤهل الماجستير مختلف عن مؤهل التعيين (البكالوريوس)، كما أن المؤسسة غير ملزمة بما يقدمه عضو هيئة التدريب من مؤهلات بهدف تحسين وضعه الوظيفي بعد إتمام تعيينه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى، فقدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أن المدعى عليها نفسها بناءً على تعميم لجنة التدريب والابتعاث رقم (٤٤٢١٨/٦) وبتاريخ ١٤٤١/٣/٧هـ، هي من قامت بفتح باب التقدم لاعتماد المؤهلات العلمية التي تم الحصول عليها قبل التعيين للنظر فيها، وبناءً على هذا التعميم تقدم منسوبو المدعى عليها ومنهم موكله، كما أن موكله حاصل على شهادة معادلة من الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية، تم النص فيها على أن الماجستير في التخصص ذاته، وهي الجهة المختصة دون غيرها بتحديد ذلك طبقاً للائحة معادلة الشهادات الجامعية وقواعدها التنفيذية، فالسبب الذي بني عليه قرار المدعى عليها محل الطعن غير صحيح ،كما أنه خلا من الاستناد النظامي السليم؛ إذ إن المدعى عليها اكتفت بذكر عدم امتداد التخصص من غير تحديد للمستند النظامي المتعلق بذلك، فقررت الدائرة الكتابة لجهة الخبرة فصدر خطاب المحكمة رقم (٤٤/٨/١٠٠٠/٤٤/٢٤٠٢٧) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢١هـ لوزارة التعليم للعرض على المختصين في (الإدارة العامة لمعادلة الشهادة الجامعية) للإفادة هل يُعد تخصص المدعي في مؤهل الماجستير الذي هو في علوم الحاسب

الآلي وتقنية المعلومات امتداداً لتخصص المدعي في مؤهل البكالوريوس الذي هو في هندسة الحاسب الآلي أم لا يُعد امتداداً له؟ فورد خطاب نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار رقم (١/٤٤٠٠٣٧٧٠٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١هـ الذي ورد فيه ما نصه: "أفيد فضيلتكم بأن المدعي سبق له التقدم إلى الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية بالوزارة بطلب الإفادة عن امتداد التخصص، وبعد عرض طلبه على لجنة معادلة الشهادات الجامعية المختصة في علوم الحاسب الآلي أفادت بما نصه: (أن امتداد تخصص هندسة الحاسب هو هندسة الحاسب والهندسة الكهربائية، وتتم معادلة أي تخصص حاسب آلي لحملة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي بدون اختلاف تخصص في حال اكتملت شروط المعادلة الأخرى)، وهذا خاص بمعادلة الشهادات، أما ما يتعلق بشروط التوظيف فلكل جهة شروطها ونظامها"، وقد تلت الدائرة على طرفي الدعوى نص الخطاب المذكور آنفاً، فقرر وكيل المدعي وممثل المدعى عليها الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم المبني على الأسباب الآتية.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن اعتماد مؤهل الماجستير في علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات للاستفادة منه في تحسين وضعه الوظيفي؛ فإن نظر هذه الدعوى والفصل فيها من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً

للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، التي نصت على ما يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أن المحكمة مختصة مكانياً بنظرها والفصل فيها طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصت على ما يلي: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع ...". وأما عن قبول الدعوى، فقد نصت المادة الثامنة من نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على ما يلي: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم... قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية

وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً، وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة"، وقد حلت عبارة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) محل عبارة (وزارة الخدمة المدنية) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥هـ الذي نص على ما يلي: "ثالثاً: إحلال عبارة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) محل كل من: عبارة (وزارة الخدمة المدنية) وعبارة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، وإحلال عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) محل كل من: عبارة (وزير الخدمة المدنية) وعبارة (وزير العمل والتنمية الاجتماعية)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات"، وبما أنه من الثابت أن المدعي تظلم لوزارة الموارد البشرية بموجب التظلم المرفق صورته بملف القضية، وبما أن القرار محل الدعوى قرار سلبي، وقد استقر القضاء والفقه الإداريان على عدم تحصن القرارات السلبية بمضي مدد معينة وذلك لاستمرار أثرها؛ فإن الدعوى تكون مقبولة. وأما عن موضوع الدعوى،

فبما أن المدعى عليها امتنعت عن اعتماد مؤهل الماجستير للمدعي في علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات للاستفادة منه في تحسين وضعه الوظيفي، على اعتبار كون مؤهل المدعي في الماجستير ليس امتداداً لتخصص المدعي في مؤهل البكالوريوس الذي هو في هندسة الحاسب الآلي، فيما يذكر المدعي عن طريق موكله أن مؤهل الماجستير امتداد لتخصصه في مؤهل البكالوريوس، وبما أن البت في ذلك متوقف على جهة الخبرة التي عن طريقها يعرف كون تخصص المدعي في مؤهل الماجستير الذي هو في علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات امتداداً لتخصص المدعي في مؤهل البكالوريوس الذي هو في هندسة الحاسب الآلي أم لا يُعد امتداداً له، وبما أن الدائرة في سبيل معرفة ذلك قد كتبت خطابها لوزارة التعليم العالي للإفادة عن ذلك عن طريق المختصين في ذلك، فورد خطابها -كما هو مبسوط في وقائع هذا الحكم- الذي يفيد بأن لجنة معادلة الشهادات الجامعية أفادت بأن امتداد تخصص هندسة الحاسب هو هندسة الحاسب والهندسة الكهربائية؛ مما يعني أن تخصص المدعي في الماجستير (علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات) ليس امتداداً لتخصصه في البكالوريوس الذي هو هندسة الحاسب الآلي، وإنما امتداده هو تخصص هندسة الحاسب والهندسة الكهربائية؛ فإنه بذلك يتضح صحة قرار المدعى عليها بالامتناع عن اعتماد مؤهل الماجستير في علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات للمدعي للاستفادة منه في تحسين وضعه الوظيفي. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من أن موكله قام بمعادلة شهادته لدى وزارة التعليم العالي في ١٤٣٧/١١/١١هـ التي

أفادت أن الماجستير في التخصص ذاته (الحاسب الآلي)، وما ذكره من إفادة وزارة التعليم العالي لموكله بأن الماجستير في التخصص ذاته؛ إذ إن (إشعار بنتيجة طلب معادلة شهادة) المرفق صورته بملف القضية إنما هو معادلة لشهادة الماجستير في التخصص ذاته، الذي هو تخصص الماجستير، وليس المراد تخصص البكالوريوس، إذ المعادلة آنفة الذكر لم تتعلق بشهادة البكالوريوس، كما أن إفادة وزارة التعليم التي أرفقها وكيل المدعي بالعبارة التي نصها: (نعم معادلة ماجستير في التخصص ذاته تعني امتداداً للتخصص) المراد بها أنها امتداد لتخصص الماجستير وليس البكالوريوس، إذ إن هذه الإفادة كانت جواباً على سؤال المدعي بما نصه: (ما معنى الكلمة الواردة في المعادلة "في التخصص ذاته" هل القصد أنه امتداد للتخصص؟)؛ مما يعني أن الإفادة متعلقة بشهادة الماجستير ولا علاقة لها بشهادة البكالوريوس، وقد أفصحت جهة الخبرة بوضوح ما يفيد بعدم كون مؤهل الماجستير للمدعي امتداداً لتخصصه في البكالوريوس كما تم بسطه آنفاً.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١٢٥٥) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.